МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 2 дугаар сарын 06 өдөр № 2/04 Улаанбаатар хот

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТСАЙХАН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн тус аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын нэр бүхий 25 ажилтнаас Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран тус театрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд батлагдсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтыг тус байгууллагын ажилтнуудаас санал асуулга авах, тэдэнтэй ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт материалтай танилцах, хуулбарлан авах, шаардлагатай тохиолдолд дуу хураагуур, зургийн аппарат ашиглан баримтжуулах зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Тус хяналт шалгалтаар хүний эрхийн дараах зөрчлүүд илэрч тогтоогдсон тул эдгээр зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцуулах, төрийн албан хаагчдын хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг хангуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлэв. Үүнд:

1. Хөгжимт жүжгийн театрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/09 тоот тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журмын 3.3.5-д “Ажлын байран дээр аливаа дарамт шахалт, ялгаварлан гадуурхалтгүй, бэлгийн дарамтаас ангид байх орчин бүрдүүлэх”, 3.6.2.8-д “Ажлын байранд аливаа дарамт шахалт болон бэлгийн дарамт учирсан тохиолдолд гомдол гаргах эрхтэй”, 3.6.3.13-д “хамтран ажиллагсад ажлын байран дээрх аливаа дарамт шахалт үзүүлэхгүй байх” гэж тус тус тусгасан боловч ажилтан өөрөө болон бусдын өмнөөс гомдол гаргах, гомдлыг хэнд, хэрхэн гаргах зохицуулалтыг тусгаагүй байна.

   Иймд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2, 11.5.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг заавал тусгах;

2. Хяналт шалгалтын хүрээнд авсан санал асуулгад нийт 33 ажилтан хамрагдсанаас “Та хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны болон бэлгийн дарамтын талаарх ойлголт, мэдлэг олгох сургалтад хамрагддаг уу?” гэсэн асуултад 4 ажилтан “тийм”, 27 ажилтан “үгүй” гэж хариулсан байх ба 2 ажилтан хариулаагүй байна.

Түүнчлэн тус байгууллага нь хөдөлмөрийн харилцаан дахь аливаа ялгаварлан гадуурхалт дарамт шахалт, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, ажилтнуудыг сургалтад хамруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэггүй байна. Иймд Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.6 дахь хэсэгт "тухайн салбар, орон нутгийн хэмжээнд жендэрийн сургалт, гэгээрлийн ажил явуулах" гэж заасныг тус тус хэрэгжүүлж, албан хаагчдын жендэрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сургалт, гэгээрлийн ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.1-д "байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулна", 24 дүгээр зүйлийн 24.1-д "Ажил олгогч буюу түүний эрх олгосон албан тушаалтан иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулж, гэрээний нэг хувийг ажилтанд өгөх үүрэгтэй. Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээнээс бусад төрлийн гэрээ байгуулахыг хориглоно" гэж тус тус заасан байна.

   Гэтэл тус театрын дарга нь 7-15 жил байнгын орон тоон дээр ажиллаж байгаа хөгжимчин ... , ... , ... , бүжигчин ... нартай Хөдөлмөрийн гэрээг түр хугацаатай байгуулсан нь дээрх хуулийн заалтыг зөрчсөн байна. Мөн хамтарсан хяналт шалгалтын хүрээнд Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч ...-аас Комисст 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 07-06-021/143 дугаар улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ирүүлжээ.

   Уг дүгнэлтэд "Хөгжимт жүжгийн театрын менежерийн албан тушаалд 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрөөс Улаанбаатар хотын иргэн ..-ыг, ерөнхий зураач, нүүр хувиргагч ...-ын хүүхэд асрах чөлөөний хугацаанд 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотын иргэн ..-ыг түр томилсон боловч хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дууссан, цагийн бүртгэлгүй, цалин, урамшуулал олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24.1 дэх заалтыг зөрчиж байна" гэж дурдсан байна.

   Иймээс нийт ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг бодитой үнэлж, хийсэн ажил хөдөлмөрт нь тохирсон цалин хөлс олгох, ажилтныг хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажиллуулж байх;

4. Хяналт шалгалтын явцад ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагаар "...уран бүтээлчдийн ур чадварыг шалгах, хэрхэн үнэлэх журам байдаггүйгээс театрын дарга жил бүр өөрөө удирдамж гаргаж, биднээс шалгалт авдаг. Тухайн шалгалтын дүнгээр хүмүүст цалингийн шатлал, зэрэглэлийг нэмдэггүй, түр ажилтныг тухайн авсан дүнг үндэслэсэн гэж үндсэн ажилтан болгодоггүй..." гэх асуудлыг хөндсөн байна.

   Тус театрын Удирдлагын зөвлөлөөр 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн хэлэлцэж баталсан "Хөгжимт жүжгийн театрын үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 3.6.4-д "Уран сайхны зөвлөл нь уран бүтээлчдийн дунд ур чадварын шалгалт зохион байгуулж, уран бүтээлчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх идэвхжүүлэх ажлыг зохион байгуулах", Хөдөлмөрийн дотоод журмын 3.2.3-т "Уран сайхны зөвлөл оны эхэнд Үлгэрчилсэн дүрмийн 3.6.4-т заасан ур чадварын шалгалт авах журмыг боловсруулж хэрэгжилтэд хяналт тавина" гэж заасан боловч одоог хүртэл уг журмыг боловсруулж, батлаагүй байна.

   Иймээс дээрх дүрэм, журмын хүрээнд уран бүтээлчдээс авах ур чадварын шалгалтын журмыг нэн даруй боловсруулж, мөрдүүлэх, тэдний хөдөлмөрийн бүтээмжийг бодитой үнэлж, дүгнэх;

5. Санал асуулгад хамрагдсан 33 ажилтны 13 хүн буюу 39 хувь нь "элдэв хэл амаар

доромжлох хараах, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх загнах албан бусаар илүү цагаар ажиллуулах, ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх, биеийн гадаад төрх, эрүүл мэнд, эрхэлсэн ажил албан тушаал, нийгмийн гарал байдлаар ялгаварлах" зэргээр ажлын байрны дарамт, аливаа төрлийн ялгаварлан гадуурхалтад өртөж байсан талаар хариулсан байна.

Мөн ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагад "...театрын дарга ... нь шинэ залуу уран бүтээлчдийг "чи ам хэлээ татаж яв, чи дуугарах болоогүй, залуу хүн үг хэлэх эрхгүй, чамайг авахын тулд 10 гаран хүн халсан" гэх зэргээр дарамт шахалт үзүүлж, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргах эрхийг зөрчдөг" гэж дурдсан байна.

Иймд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно" гэж заасныг хэрэгжүүлж, ажилтнуудыг ялгаварлан гадуурхахгүй, дарамт шахалт үзүүлэхгүй ажиллах;

6. Тус аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар дүгнэлтэд "Хөгжимт жүжгийн театрын дуучны албан тушаалд иргэн ..-ийг 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 03-ны өдөр хүртэл түр томилон ажиллуулах тушаал гарсан ч нийгмийн даатгалын дэвтэрт үндсэн ажилтан гэж бичилт хийж зээлэнд хамруулсан нь тогтоогдож байна" гэжээ.

   Мөн тус театрын бүжигчин... Комисст өгсөн тайлбартаа "Хөгжимт жүжгийн театрын дарга ..-ын нөхөр болох тус театрын гоцлол дуучин ... ах "мөнгөний хэрэг гараад байна, мөнгө зээлээч" гэж сар шахуу намайг гуйсан учир би 2017 оны 4 дүгээр сард цалингийн зээл авсан бөгөөд ... дарга миний зээлийн батлан даагчаар гарын үсэг зурсан. Ингээд би .... даргын нөхөр ...-д 6 сая төгрөг зээлдүүлсэн юм. Миний зээлийн эргэн төлөлтийг ... дарга хийдэг байсан. Би гэр орон барих болоод үндсэн зээлсэн мөнгөө авахад 3 сая төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгдсэн байсан. Тэгээд тэр үлдсэн 3 сая гаран төгрөг эргүүлж авсан боловч зээлийн хүүг тооцож өгөөгүй" гэж, хяналт шалгалтын хүрээнд ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагын үеэр "...театрын дарга .... нь түр ажилтан байсан ....-д 500,0 мянган төгрөг зээлээч гэсэн мэссэж ирснийг бид бүгд харсан" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн байна.

   Дээрхээс үзэхэд театрын дарга ... нь албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, ажилтнуудыг санхүүгийн дарамтад оруулсан үйлдлүүд нь төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны ёс зүйд үл нийцэх тул даруй таслан зогсоох шаардлагатай юм.

Энэхүү Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчдад.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР